



UD2 - NA-B

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 8

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 36-44

EXPEDIENTE SAC: XXXXXX - S. A., M. R. (EXPEDIENTE SAC: XXXXXX - S. A., M. R. - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART. 56)) - GUARDA PARIENTES PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 8 DEL 21/04/2025

SENTENCIA NÚMERO: 8 (ocho)

En la ciudad de Córdoba, a los veintiún días de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS: Los autos caratulados - S. A., M. R. (EXPEDIENTE SAC: XXXXXXXXX - S. A., M. R. - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART. 56)) - GUARDA PARIENTES)

EXPEDIENTE SAC: XXXXXXXX, traídos a despacho a los fines de resolver la situación actual del adolescente R. M. A. S., DNI XXXXXXXX, con fecha de nacimiento del 22/04/2009, de los que resulta que:

1) Por auto Nro. 8 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, quién era la titular del Tribunal resolvió *Declarar la situación de adoptabilidad del adolescente M. R. S. A., DNI N° DNI XXXXXXXX. II. Rechazar el cese de la medida excepcional de protección de derechos, dispuesto por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) con relación al adolescente referido, de manera excepcional y hasta tanto se cuente con alternativas de adopción para él, debiendo permanecer bajo reguardo institucional en la Fundación L. M., en pos de garantizar la máxima satisfacción del ejercicio y goce de sus derechos. III. Instar a Senaf a continuar con las estrategias que fueren menester a fin de garantizar el mantenimiento del contacto del adolescente con su abuela materna,*

M. C. A., en condiciones que resulten beneficiosas y que contemplen el deseo y el interés superior de aquel. IV. Comunicar la presente resolución al Registro Único de Adoptantes, oficiando a sus efectos a la Dirección de Servicios Judiciales. V. Dar intervención al Equipo Técnico de Adopción, a sus efectos. VI. Comunicar lo dispuesto a Senaf, remitiendo copia de la presente resolución. Protocolícese y hágase saber”.

2) Con fecha 04/03/2024 se fija audiencia con el adolescente M. R. S. A., DNI XXXXXXXXX; M. C. A., DNI: XXXXXXXXX, ambos con domicilio sito en calle de XXXXXXXX, barrio XXXXXXXX de esta ciudad de Córdoba; la asesora de la Defensoría Pública de Niñez del Segundo Turno, Ab. Claudia Oshiro, en carácter de Representante Complementaria.- **Abierto el acto por S. S. se le concede la palabra a la Sra. M. C. A., quien manifiesta que** M. R. S. A. ha progresado bastante, pero que no ha visto mucho progreso en la fundación L. M. a la cual el adolescente asistía y donde no obtuvo una buena atención. Que cuando M. R. S. A. ha concurrido a la fundación temía por la seguridad del mismo por las personas que allí concurrían. Que en pandemia estuvo junto a él ocho meses. Que actualmente están viviendo bien en el domicilio de la compareciente. Con relación a su hija A. L., hace saber que vive en barrio XXXXXXXX, que desconoce la dirección exacta y que se compromete a aportarlo al Tribunal. Que el día viernes pasado, fue citada por la comisaria seccional 13 donde brindo la dirección de la mencionada. Con relación a Senaf, no ha visto que se hayan preocupado por ambos, no han recibido llamados de la dependencia. Que concurre a la iglesia cristiana y expresa que tiene valores. Agrega que su hogar cuenta con dos habitaciones, agua caliente y fría, y un patio. Refiere que, con relación al adolescente, no está cobrando ninguna asignación ya que la madre del mismo, cobra la de M. R. S. A., siendo esta última por discapacidad. Al dicente manifiesta que cobra la jubilación mínima de PAMI porque es jubilada. Con relación a M. R. S. A., concurre actualmente al colegio, donde está en periodo de adaptación. El colegio se llama “XXXXXXX” sito en calle XXXXXXXX al barrio XXXXXXXX. Manifiesta que la institución es un colegio privado que

cuenta con desayuno, almuerzo, transporte. Refiere que necesita que M. R. S. A. asista a natación como actividad recreativa, ya que solo concurre al colegio por ahora. Y que necesita ayuda económica para poder cubrir con las necesidades básicas de M. R. S. A. La dicente refiere que hablo con la psicóloga del adolescente. Que actualmente el mismo toma medicación todos los días. Que, en su relación con sus compañeros, al principio le costaba relacionarse y que ahora obtiene buenas calificaciones. Que M. R. S. A. es obediente y muestra respeto hacia la dicente. Remite que, en épocas de pandemia, la iglesia la ayudo mucho con su situación económica. Que el jefe de XXXXXX de Senaf, concurrió al domicilio de la de compareciente, antes de las fiestas, a fin de conocer su situación habitacional. Refiere que cobra \$116000, y que le faltan cuatro años para jubilarse. Hace saber con relación al colegio “XXXXXXXXX” que tiene distintas actividades como gimnasia, también tiene fisioterapeutas, fonoaudiología, cocina, educación física y un personal idóneo. Que ha asistido a fiestas de cumpleaños de sus compañeros. Que la asistencia que brinda la institución es hasta los 18 años. Con relación a los impulsos de M. R. S. A., le hace saber que “no se hace “, le habla y luego este se tranquiliza. Que M. R. S. A. toma ripridona de 2 mg, dos de comprimidos por día, para mantenerse estable. Que no le gusta ver televisión y si escuchar música y bailar. La dicente cuenta actualmente con ayuda de su hermana F. A. quien se domicilia en la vivienda colindante. También con la ayuda de su hija R. B., quien refiere que es responsable. También tiene un hijo llamado M., de 35 años y a quien M. R. S. A. le muestra obediencia. Expresa que M. R. S. A. se alimenta bastante ya que regresa del colegio a las 15 horas. El transporte del colegio se encarga de buscarlo y regresarlo a su domicilio. Que el colegio lo sustenta Senaf. Que hablo con la psiquiatra de M. R. S. A. quien le hizo saber que está atrasado en su educación. En el mismo acto la titular del Ministerio de la Defensa en calidad de representante complementaria solicita se le corra vista a los fines de expedirse.

3) Con fecha 14/05/2024, la Dirección de Acogimiento Residencial a cargo de Lic. Llanos Teresa – perteneciente al Equipo Técnico de Medidas Cesadas Secretaria de Niñez,

Adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Humano acompaña informe a través del cual se informa sobre el proceso del joven R. M. A. S., DNI XXXXXXXXX, con fecha de nacimiento del 22/04/2009, 14 años de edad alojado actualmente en Residencia XXX XXXX desde 14/12/22. *Presenta como diagnóstico detallado en su Certificado Único de Discapacidad Síndrome de Down. Desde el área de Educación a cargo de la referente Carpio Laura, el joven continúa asistiendo de Lunes a Viernes de 8:30 hs a 14:30 hs en el Centro Educativo-Terapéutico “XXXXXX” Sede I en XXXXXXXXX. En observaciones recibidas por lxs profesionales del Centro, su adaptación ha sido y continúa siendo progresiva, donde paso a paso se registran avances que permiten alojarlo cada vez más; pudiendo sostener las horas pautadas y las rutinas de trabajo pensadas para él y el resto de pares con los que comparte Sala. Continúan costando tiempos y espacios como el recreo, donde en el patio de la Institución se convida un momento de mayor dispersión-recreación para socializar y jugar entre pares, pero el joven con regularidad se termina vinculando con agresividad física hacia algunxs compañerxs requiriendo constante supervisión y mediación por parte del equipo. Para este nuevo ciclo, se procuró asignar a la Sala un referente varón teniendo en cuenta lo mencionado y que corporalmente M. R. S. A. se ha ido desarrollando cada vez más, Dirección de Acogimiento Residencial Secretaria de Niñez adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Humano Gobierno de la Provincia de Córdoba Maestro López N° 113 Complejo Pablo Pizzurno Edificio Ricardo Balbín por lo tanto, toda acción violenta que dirija hacia otra persona puede generar lesiones considerables. A partir de algunas experiencias de intercambio bajo esa nueva estrategia de abordaje, parece registrarse mayor identificación del joven con dicho referente lo que permitiría elaborar junto a él otros modos de habitar el espacio, de participar y relacionarse con otrxs libre de cualquier tipo de violencia. M. C. A. su abuela materna, nos ha compartido que el joven en la actualidad se muestra motivado en relación a su asistencia “XXXXXX”, mostrándose colaborador con su preparación para asistir al Centro, buscando solo su mochila, pudiendo viajar en el*

transporte tranquilo, como indicadores de las conexiones que ha ido elaborando con su espacio de aprendizaje. Para el mes de abril, tenemos programada una reunión con el equipo del Centro Educativo Terapéutico a los fines de recibir las valoraciones profesionales correspondientes y cómo se proyectará este año de trabajo junto al joven. Desde el área de Salud integral a cargo de la referente R. N., se programa junto a la referente familiar M. C. A., la agenda de salud del joven en área médica clínica y área psiquiátrica. Su proceso de control psiquiátrico continúa a cargo de la doctora M. C. en “Clínica San Nicolás”, ubicada en la calle XXXXXXXXX de Barrio Pueyrredón, teniendo en cuenta que en el mes de Junio del 2023 se otorgó el Alta en la Obra Social “Apross” pudiendo pasar de un espacio público de atención a la Clínica mencionada. Desde el día 18 de agosto hasta Diciembre del 2023, se mantuvo el esquema de medicación indicado por la doctora con el siguiente detalle: Risperidona 3 mg, 1/2 en desayuno, almuerzo y cena; habiendo recibido la doctora los relatos del Educador que asistió a dicha instancia, y la abuela sobre los comportamientos agresivos y de desorganización que presentaba el joven. El 14 de diciembre del 2023 durante el control psiquiátrico, la doctora realiza otro cambio de medicación quedando a la fecha del siguiente modo: Desayuno, levomepromazina 25 mg. 1 comprimido y Cena risperidona de 2 mg. 1 comprimido. La medicación del joven es entregada a la Sra. M. C. A. semanalmente, en articulación con el área de Salud a cargo de la Dra. Mariana Romero. Los controles para el mes de Enero y Febrero que son programados mensualmente siguiendo las sugerencias de cada responsable médico asignado, no pudieron cumplirse Dirección de Acogimiento Residencial Secretaria de Niñez adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Humano, debido a falta de personal en la Residencia. Sin poder reprogramar en marzo debido a la baja de la Obra Social del Joven hasta el momento. Lo mismo con un turno que habíamos sacado en el “Sanatorio Francés” en Barrio Alta Córdoba a principio del 2024, con el objetivo de realizar el chequeo médico general de M. R. S. A., lugar elegido junto a la Abuela teniendo en cuenta la zona de su

hogar y demás dinámicas que faciliten el traslado para ese día. No obstante, se reprogramaron los turnos para el mes de Mayo ya teniendo agendado en el “Sanatorio Francés” en área de oftalmología turno el día 20 de mayo cuestión de gestionar los lentes de M. R. S. A. Desde el área de administración, se continúan armando las cajas de productos alimenticios, de higiene personal y limpieza que son entregadas de manera semanal los días martes al domicilio de la abuela materna. Desde el área técnica, el joven continúa conviviendo con su abuela materna M. C. A. con quien mantenemos una comunicación diaria atentos a cada aspecto en relación al joven, que nos permita acompañarlo de manera adecuada. También se realizan domicilios a su hogar, a los fines de presencialmente acercarnos a la realidad del ambiente familiar ofrecido, teniendo en cuenta la evolución de cada ciclo, guiados por seguir promoviendo prácticas saludables y construir criterios que nos permitan sortear desafíos. Como hemos informado anteriormente, la referente familiar se ha mostrado a lo largo de este tiempo con predisposición ante los aportes del equipo residencial, pudiendo brindar con responsabilidad y amorosidad todos los cuidados que M. R. S. A. necesita no solo en planos cotidianos sino también cuando se han requerido acciones más específicas; como ser, participar cuando es convocada de reuniones interdisciplinarias con los profesionales intervinientes en el marco de su proceso establecido, asistir en tiempo y forma a las citaciones de carácter judicial, y formar parte de manera articulada y activa junto a la Institución, del entorno de contención que hoy constituimos para M. R. S. A. en esta etapa de su trayectoria vital. Como equipo técnico de la Medida Excepcional Cesada con Adoptabilidad teniendo en cuenta su trayectoria de acompañamiento a la fecha, se ratifica el cese oportunamente impetrar con fecha 22/10/2018, en atención a la restitución de sus derechos vulnerados que generaron la Medida Excepcional adoptada. En esta instancia y atento que del RUA no se ha logrado familia para su adopción, sugerimos el resguardo con su abuela M. C. A. Siendo la misma en esta instancia una alternativa de cuidado más positiva que la Institucional”.

4) Con fecha 07/06/2024, la Dra. Claudia Oshiro, Asesora de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género del Segundo Turno, evacua la vista corrida manifestando que: *“Repasadas las constancias de la causa, surge que por A. N° 8, del 24/05/22, se declaró la situación de adoptabilidad de M. R. S. A., pues no contaba con alternativas familiares que pudiera asumir sus cuidados, sin embargo se puso de manifiesto que su abuela, M. C. A. - único referente afectivo- mantuviera vinculándose con él en el espacio residencial hasta tanto se hallara una familia que pudiera adoptarlo. En el devenir del tiempo, la abuela que en su momento no pudo afrontar su cuidado, pues carecía de medios económicos y padecía un problema de salud con una fuerte asistencia por parte del órgano de aplicación pudo revertir su situación. Entre tanto, en ese lapso de tiempo el Estado no pudo hallarle una familia que pudiera adoptarlo -conforme la constancia del RUA- En el nuevo informe emitido con fecha mayo próximo pasado, el equipo Técnico de la Residencia, señaló que “la referente familiar se ha mostrado a lo largo de este tiempo con predisposición ante los aportes del equipo residencial, pudiendo brindar con responsabilidad y amorosidad todos los cuidados que M. R. S. A. necesita no solo en planos cotidianos sino también cuando se han requerido acciones más específicas; como ser, participar cuando es convocada de reuniones interdisciplinarias con los profesionales intervinientes en el marco de su proceso establecido, asistir en tiempo y forma a las citaciones de carácter judicial, y formar parte de manera articulada y activa junto a la Institución, del entorno de contención que hoy constituimos para M. R. S. A. en esta etapa de su trayectoria vital”. Es así que la abuela comienza con visitas semanales, luego M. R. S. A. comienza a ir los fines de semana a su casa, para luego finalmente establecerse en ese domicilio conformándose en su hogar junto a quien nunca dejó de ser su contención afectiva. Esta afirmación se pudo corroborar en la audiencia que fue citada la Sra. M. C. A. con M. R. S. A. Teniendo en cuenta las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encontraba mi representado, no habiéndose encontrado al día de la fecha una familia que pudiera adoptarlo, y estando bajo el resguardo de su abuela con la*

asistencia del Estado ha podido recuperar su derecho a la educación –concorre al Centro Educativo-Terapéutico “XXXXXX”-, a la salud –cuenta con Aproz-, se le provee cajas de productos alimenticios semanalmente. Teniendo en cuenta lo reseñado, es que estimo que debe revocarse el A. N° 8, del 24/8/22, por el que se declaró la situación de adoptabilidad de M. R. S. A., mantener su vigencia incurriría en un exceso de rigor formal frente al Interés Superior del Niño. Ello así, pues la CSJN, ha señalado que el Interés Superior del Niño “proporciona un parámetro objetivo que permite hacer prevalecer por sobre todos los intereses en juego el del sujeto más vulnerable y necesitado de protección, los tribunales deben ser sumamente cautos en modificar situaciones de hecho respecto de personas menores de edad, por lo que corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que tuvo como consecuencia la desvinculación del menor...” (Fallos: 335:1838) Asimismo, considero necesario otorgarle a la Sra. M. C. A., la guarda del art. 657 del CCyCN, hasta tanto culmine con los trámites de la tutela en el fuero de familia, a cuyo fin solicito se oficie a la Mesa de las Asesorías de dicha competencia para su inicio. Desde otro costado, y teniendo en cuenta las vulnerabilidades con que cuenta M. R. S. A. –cuenta con discapacidad, síndrome de down, agresividad que requiere constante supervisión y medicación-, peticione se oficie a Senaf a fin de garantizarle **su reingreso a la obra social**, puesto que del informe surge su baja. Respecto a ello, la CSJN ha destacado “El Estado Nacional asumió compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad y no puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario y lo que se halla en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos gubernamentales (art. 3 de la CDN)”. En la audiencia se ordenó pasar los autos a resolver, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

1) Competencia y objeto de la resolución. Corresponde en esta instancia resolver sobre la situación actual del joven de autos quién actualmente ha sido reintegrado a la convivencia con su familia extensa, siendo la adulta que actualmente se responsabiliza de sus cuidados cotidianos Sra. M. C. A., DNI: 16084341, resultando competente la suscripta en función de lo dispuesto por el art 64 de la ley 9944.

2) Principio de realidad

El principio de primacía de la realidad en el derecho de familia establece que se debe dar prioridad a los hechos sobre los acuerdos o documentos. Esto significa que, en caso de que haya diferencias entre lo que ocurre en la práctica y lo que se establece en documentos, se debe dar preferencia a lo primero. Resulta de importancia en el derecho de familia porque ya que la familia es una institución fundamental de protección especial en la Constitución. Su aplicación garantiza las diferentes situaciones jurídico-familiares que se presentan. En el caso que nos ocupa implica considerar que el principio de realidad de M. R. S. A. es la posibilidad de permanecer dentro de su familia biológica hoy constituido por su abuela que es la adulta única referente afectiva que se encuentra en condiciones de cuidarlo responsablemente y brindarle todo lo necesario para su desarrollo integral, su especial estado de salud y resultando la mejor opción para su interés superior. Corresponde analizar que al momento de declarar la situación de adoptabilidad no existían alternativas familiares que pudieran llevar adelante su cuidado, situación que ha mutado evidentemente. Ello no permite afirmar que las relaciones vinculares dentro de una familia son mutables y modificables, lo que nos lleva a determinar que hoy la abuela de M. R. S. A. es la mejor opción en consonancia con los lineamientos trazados por la CDN en cuanto a que la familia es el ámbito natural y primario de permanencia de los niños, niñas y adolescentes. Los expedientes judiciales muchas veces son analizados como una foto estática de la familia, pero la realidad nos muestra que las relaciones familiares son dinámicas y pueden cambiar con el paso del tiempo, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

3) Principio de No regresividad en los derechos fundamentales adquiridos

El principio de no regresividad en derechos humanos establece que una vez que un Estado ha alcanzado un determinado nivel de protección de los derechos, no puede retroceder en esa protección, es decir, no puede disminuir los derechos garantizados ni restringir el alcance de su protección. Este principio se relaciona estrechamente con el principio de progresividad, que exige que los Estados adopten medidas progresivas para lograr la plena realización de los derechos, y no se permite retroceder en ese avance. Este principio es una herramienta que se utiliza para garantizar que los derechos humanos no sean erosionados con el tiempo, especialmente en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), donde la implementación puede ser gradual, pero una vez que ha llegado a un nivel de satisfacción superior no pueden volver atrás. La importancia de este principio radica en brindar garantía para que los derechos humanos no sean revocados o debilitados una vez que han sido reconocidos y protegidos, es un límite para los Estados quienes no podrán retroceder en sus compromisos en materia de derechos humanos y promueve la protección efectiva de los derechos humanos y la realización progresiva de los mismos lo que debe interpretarse en consonancia con el art 75 inc. 23 de la CN, especialmente en materia del acceso a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. El principio de progresividad implica la prohibición de regresividad o irreversibilidad: que impone que una vez logrado el avance de los derechos a un nivel determinado, no es posible disminuir ni regresar a un estadio anterior al mismo. Es decir, el estado no podrá disminuir el goce de los derechos que han llegado a un determinado estándar. No puede revertirse el contenido y alcance de los derechos. En caso de que ello suceda se empeoraría la situación jurídica del individuo. La irreversibilidad, o sea, la imposibilidad de que se reduzca la protección ya acordada, está reconocida para todos los derechos humanos en el corpus iuris internacional y se interpreta como una consecuencia del criterio de conservación o no derogación del régimen más favorable para el ser humano. En este sentido que el Estado Provincial a través de Senaf haya

otorgado a M. R. S. A. el beneficio de ser afiliado a la Obra Social Apros implica que beneficio no puede ser retirado, no solo por su especial situación de salud sino en respeto del principio de no regresividad de los derechos humanos adquiridos, como es la posibilidad que tiene un joven con diagnóstico determinado (Síndrome de Down) para que tenga acceso al mayor goce posible e integral a la salud, por las prestaciones que dicha obra social le proporciona y que genera un indudable mejoramiento en su desarrollo integral.

4) Adolescente con discapacidad acreditada

En el plano internacional contamos con la Observación Gral Nro. 9 (2006) en el marco de la Convención Sobre los Derechos del Niño, trata los derechos de los niños con discapacidad, realizando una interpretación de los art 2 y 23 de la mencionada Convención. Respecto al art 2 requiere que *los Estados Partes aseguren que cada niño sujeto a su jurisdicción disfrute de todos los derechos enunciados en la Convención sin discriminación alguna. Esta obligación exige que los Estados Partes adopten las medidas apropiadas para impedir todas las formas de discriminación, en particular por motivo de la discapacidad. La discriminación en la prestación de servicios los excluye de la educación y les niega el acceso a los servicios de salud y sociales de calidad.* En general, los Estados Partes en sus esfuerzos por impedir y eliminar todas las formas de discriminación contra los niños con discapacidad deben adoptar las siguientes medidas: a) Incluir explícitamente la discapacidad como motivo prohibido de discriminación en las disposiciones constitucionales sobre la no discriminación y/o incluir una prohibición específica de la discriminación por motivos de discapacidad en las leyes o las disposiciones jurídicas especiales. b) **Prever recursos eficaces en caso de violaciones de los derechos de los niños con discapacidad, y garantizar que esos recursos sean fácilmente accesibles a los niños con discapacidad y a sus padres y/o a otras personas que se ocupan del niño.** El párrafo 1 del art 23 debe considerarse el principio rector para la aplicación de la Convención con respecto a los niños con discapacidad: *Las medidas que adopten los Estados Partes en cuanto a la realización de los derechos de los*

niños con discapacidad deben estar dirigidas a este objetivo el disfrute de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. De acuerdo con el párrafo 2 del art 23, **los Estados Partes en la Convención reconocen el derecho del niño con discapacidad a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán la prestación de la asistencia necesaria al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado. La asistencia debe ser adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden.** A nivel Nacional la ley 26061 en su art 14, determina que Los organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad; b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Este artículo se complementa con el Art. 26 del mismo cuerpo legal disponiendo que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento. A nivel provincial la Ley 9944, establece la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia de Córdoba, la que si bien no menciona específicamente la discapacidad como un derecho, pero se desprende

de su lectura la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad como un principio fundamental dentro de ella. La ley garantiza que se apliquen los mismos derechos y garantías a todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, incluyendo la discapacidad. Se despliega la protección en forma indirecta como la **no discriminación ya que la ley prohíbe cualquier discriminación basada en discapacidad, el derecho a la igualdad porque** establece que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a ser tratados con igualdad de condiciones con los demás niños, la **protección integral ya que** busca proteger los derechos de todos los niños y adolescentes, incluyendo aquellos con discapacidad, en todos los ámbitos o el **derecho a la salud porque** reconoce el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellos con discapacidad. Luego de realizar un pormenorizado recorrido por la legislación internacional, nacional y provincial que regulan la materia podemos asegurar que M. R. S. A. es un adolescente que presenta una afección de salud física y mental por su diagnóstico de síndrome de Down lo que implica una doble vulnerabilidad, por el hecho de su minoría de edad y por su discapacidad acreditada lo que implica la necesidad de brindarle una serie de tratamientos médicos para su desarrollo integral distinto y superior en comparación con otros niños que no presentan esta afección. En este sentido la abuela materna cubre todas sus necesidades básicas así lo ha demostrado en autos, manifestando al comparecer ante Tribunal *que es la abuela de M. R. S. A. por línea materna y hace dos años que está cuidándolo. Actualmente solo vive con su nieto y con otro hijo mayor edad. Preguntada por la situación actual de M. R. S. A., responde que es demasiado buena. Comenta que ha progresado mucho porque está concurriendo a un Centro de Rehabilitación en Barrio Alto Verde que se llama "XXXXX" (calle XXXXX, Córdoba, tel. XXXXXXXX). Lo busca el transporte a la mañana y lo reintegran a la tarde. Allí come y la mantienen al tanto de todas las actividades que realiza M. R. S. A. Los fines de semana van a la plaza, no salen mucho para cuidar al joven y preservarlo. Prosigue relatando que su nieto ha estado institucionalizado desde los siete u ocho años, primero*

estuvo en Río Bamba. En la primera época era muy agresivo, pero en la actualidad está mucho mejor. Come bien, va solo al baño, barre. Solamente lo ayuda a higienizarse. Además, refiere que toma medicación, la cual también ayudó a que mejorara. Refiere que M. R. S. A. tiene la obra social APROSS. Con respecto a su hija, mamá de M. R. S. A., la dicente expresa que está en situación de calle y tiene problemática de consumo. Aclara que ha intentado ayudarla, rescatarla, pero no ha sido posible porque miente y es muy inestable. Añade que su hija cobra la asignación que le corresponde a M. R. S. A. pero no le entrega ese dinero, aclarando que le sería de mucha utilidad para las cosas de M. R. S. A. Agrega que su hija no tiene vínculo con M. R. S. A., y que el joven tampoco la registra. Por el contrario, M. R. S. A. solo la sigue a la dicente y registra su autoridad. Siendo consultada respecto de si es su voluntad continuar cuidando a M. R. S. A., responde que sí. Que M. R. S. A. es todo para ella. Explica que, si bien al principio no podía hacerse cargo de su nieto porque estaba imposibilitada espiritual, física y económicamente, ahora está en mejores condiciones. Aporta el n° de afiliado de APROSS de M. R. S. A.: 149497724005, en caso de ser necesario”.

5) Interés superior del niño.

El Código Civil y Comercial recoge la idea central de la [Convención sobre los Derechos del Niño](#) que se sintetiza en la fórmula "interés superior del niño" contemplada en su art. 3º, párr. 1, que establece: *"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"*. Y en esa inteligencia, el art. 706, inc. c, prescribe: *"La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior del niño"*. Dicho principio también se halla estatuido en materia de discernimiento de la tutela (art. 113, inc. c) y entre los principios que rigen la responsabilidad parental (art. 639, inc. a); como asimismo en la Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, (26061) que señala que estos están "sustentados en el

principio superior del niño" (art. 1º, párr. 2º) y en su art. 3º al determinar que *"a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley"*. Se ha caracterizado este concepto vector del "interés superior del niño" considerando que estamos frente a: 1) un derecho sustantivo, que significa que el niño tiene derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para adoptar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que resolver una cuestión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general; 2) un principio jurídico interpretativo fundamental, que no significa que el interés del niño está en un grado de jerarquía superior al de los adultos, sino que, por su condición de sujeto vulnerable, se deberá tener especial cuidado y consideración en el reconocimiento y protección de sus derechos, en atención a la solución que sea más conveniente para él, en cada caso concreto, y que ello exige proporcionarle una "protección especial", dada su situación de vulnerabilidad, pues no ha completado todavía la "constitución de su aparato psíquico", y 3) una norma de procedimiento, que implica, que siempre que se tenga que tomar una resolución que afecte a los niños, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de determinación del interés superior del niño o niños interesados, y su evaluación y precisión requerirán la satisfacción de garantías procesales. A partir de esta concepción, nuestro máximo tribunal ha dispuesto que, *"cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con una particular tutela constitucional"*. La protección del interés superior del niño es una de las consecuencias de considerar al niño como sujeto de derechos; se trata de una "norma abierta", como tantas otras del derecho familiar, cuyo contenido debe ser

completado por el operador. Al respecto la reciente modificación de la ley 9944 (Ley 11034), determina los lineamientos sobre del interés superior disponiendo en el art 3 *“A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico integralmente considerado, y los que en el futuro pudieran reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar: a) Su condición de sujeto activo y portador de derechos; b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que su opinión sea tenida en cuenta; c) El pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y autonomía progresiva; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, y las exigencias del bien común, y f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida de la niña, niño y el adolescente a la residencia o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de responsabilidad parental, pautas a las que se ajustará el ejercicio de la misma, filiación, restitución de la niña, el niño o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse”*. Luego de analizar extensamente el concepto y contenido del interés superior se puede afirmar enfáticamente que el mejor interés de M. R. S. A. es permanecer bajo los cuidados y responsabilidad de su abuela materna Sra. M. C. A. Por todo ello, leyes nacionales, provinciales y convenciones citadas; **RESUELVO:**

1) Revocar la situación de adoptabilidad resuelta por Auto Interlocutorio Nro 8 de fecha 24/10/2022, en relación a R. M. A. S., DNI XXXXXXXX, con fecha de nacimiento del 22/04/2009, quién permanecerá a cargo y bajo la guarda de su abuela por línea materna Sra. M. C. A., DNI: XXXXXXXX.

2) Otorgar la guarda con fines sociales y asistenciales prevista en el art 64 inc. d, de la ley 9944

del adolescente R. M. A. S., DNI XXXXXXXXX, con fecha de nacimiento del 22/04/2009 a la Sra. M. C. A., DNI XXXXXXXXX como integrante de su familia extensa por línea materna, quién deberá aceptar el cargo con las obligaciones y responsabilidades de ley.

3) Hacer saber al Titular de Apress (Administración Provincial de Seguros de Salud) que deberá mantener la cobertura de salud tal como se viene prestando al adolescente R. M. A. S., DNI XXXXXXXXX, con fecha de nacimiento del 22/04/2009, Nro de Afiliado 149497724005 quién permanecerá a cargo y bajo la responsabilidad de su abuela materna Sra. M. C. A., DNI XXXXXXXXX en función de las consideraciones enunciadas en el punto 3) de la presente resolución.

4) Comunicar la presente resolución a Senaf y al Equipo Técnico de Guarda y Adopción del Poder Judicial a los fines que hubiere lugar.

5) Archivar las presentes actuaciones. Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

Texto Firmado digitalmente por:

JALIL MANFRONI Maria Victoria

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.04.21

VIDELA Maria Agustina

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2025.04.21